

מסורת הש"ס

א [תוספתא פ"ב ה"י]
 ב ע"ז כח. [ונו"ג. א] ז"ל
 טמנין, ד' [ע"י תוספתא
 מנוטין. ד' ד"ה מנו"ג]
 ט [תוספתא פ"ב ה"ד]
 ו מגילה כט: פסחין יב:
 ע"ז ה: [ר"ה. ג. כטות נח.
 תוספתא מגילה פ"ב ה"ב]
 ז [שמות כב. א] כטות
 ב. א. ט [במדבר טו. א. ו. יד]
 ת. א. [כטות פ"ב ה"ב]
 ט תוספתא דלה פ"ב
 ה"ג. ט [ע"י תוס' כ"ב
 פ"ב ד"ה ואלה]

גליון הש"ס

גמ' בהמת ארנוא. עין
 נדרים סב ע"ב כ"ד ד"ה
 ואלו הן חמשה
 תוס' ד"ה חמשה שבתה
 היתה בהמה. ע"י כ"ב נ
 ע"א תוד"ה קסב:

מוסף רש"י

לא לבית דירה
 אמר. שדור זה העובד
 כוכבים, אלא לבית העם
 לבית האלהות [ע"י טו.
 לאתמוס' כח. נצי
 ותנא (סו א.)]

מוסף תוספות

א. ומ"ה פטורה מן
 הבכורה. תוס' ר"ס.
 ב. ומ"ה חייבת. ט.
 ג. והא דקמיה חייבת היינו
 הכי דמצי מסלק ליה.
 תוס' ר"פ. ד. דהא אמרי
 לעיל שלח אי אתה רואה
 אבל אתה רואה
 אחרים. ט. ה. [ונא] לא
 קיבל עליו אחריות אפי' לא
 קנה חכמי המקום, שרי.
 לא"ש סי' י. ו. ולרב אשי
 פשיטין הכי מקרא. ח'
 ה"ק. וקס"ד מעיקרא
 דשכירות קניא הור"ל ביתו
 של גוי לגמרי ובתור הכי
 אמרין שאע"פ שרי
 השכירות קונה, מביח
 שאינו מצוי בידו של
 ישראל אינו עובר עליו. ח'
 כענין דה. ז. ודוק
 כשהחזק שולח את הא
 עובר משום כל ימצא א"ע
 שאינו בביתו. תוס' ר"פ.
 ח. דכיון שנטל חכמי
 מקומה אינו מחויב להניחו
 מיד אלא מוליכו עד מקום
 החזק וכופה עליו. ח'
 ה"ק. ט. ודש"ק טלטול
 דרבנן כדי שלא יבוא לידי
 איסור תורה. מ"ב"ב.

רבינו חננאל

בהמת ארנוא. פירוש
 בהמה שיש בה שותפות
 לגוי פטורה מן הבכורה
 דבהדיא אמרין חכמי
 יד גוי באמצע פטורה
 מן הבכורה, ואע"ג דמצי
 מסלק ליה לגוי דמי.
 מאי טעמא בהמה אית לה
 קלא, כלומר דהיא בהמה
 דגוי היא ולא אתא למימר
 דישאל היא וקא אכיל
 בוכרי, אבל עיסת ארנוא
 א"ע"ג דלא מצי מסלק ליה

אור לארבעה עשר פרק ראשון פסחים

ו.

עין משפט
גמ' מצוה

בא א מ"י פ"ד מהל'
 כטות הלכה א
 סמך עין חמ טו"ש ע"י
 סי' ש"ב סעיף א:
 כ"ב ב מ"י פ"ו מהלכות
 כטות הל' ט סמך
 עין קמח טו"ש ע"י סי'
 של סעיף ג:
 ל ג ד מ"י פ"ד מהל'
 חמך ומה הלכה ב
 טו"ש ע"י א"ח סימן ח
 סעיף ג:
 לא ה מ"י פ"י מהלכות
 ע"ז הל' ד סמך לאוין
 מח טו"ש ע"י סי' קנא
 סעיף י:
 לב ו מ"י פ"ג מהלכות
 חמך ומה הלכה ח
 סמך לאוין ע"י טו"ש ע"
 א"ח סי' תמו סעיף א:
 לב ז מ"י פ"ד שם הל' ב
 סמך שם טו"ש ע"י א"ח
 סי' תמ סעיף ב:
 לד ח ט י מ"י פ"ב שם
 הלכה יט סמך שם
 טו"ש ע"י א"ח סימן תלו
 סעיף א ב:
 לה כ טור ש"ע א"ח סי'
 תמ סעיף א:

רבינו חננאל (תמך)
 לגוי מינה חייבת בחלה.
 דהא לית לה קלא. ת"ד
 גוי שנכנס לחצרו של
 ישראל ובצע בידו אין
 זקוק ישראל להוציאו מידו
 של גוי ולבערו. הפקדו
 אצלו חייב לבער, אלא אם
 כן ייחד לו בית שאין זקוק
 לבער, דהא יחד לו בית
 ולא ברשותה דישאל
 למימרה דשכירות
 קניא, והתנן בע"ז סוף
 פ"ק אף במקום שאמרו
 להשכיר לא לבית דירה
 אמרו מפני שמנינים לתוכו
 ע"ז וכתוב לא תביא
 תועבה אל ביתך, ואי
 ס"ד דשכירות קניא לאו
 ביתך הוא, ושנינו לעולם
 שכירות לא קניא, ושנינו
 חכמ דכתיב לא ימצא, כל
 הזמן שמצוי בידך אסרה
 תורה והאי כיון דידח לו
 בית יצא מידו זה החזק
 ביה מצוי בידו. אמר
 רב המוצא חמין בדי"ט
 שנינו יכול לבער כופה
 עליו את הכלי דחיישין
 שמה ואכלוהו בניו ואם
 של הקדש אינו צריך.
 מאי טעמא מיבדל ברדלי
 אינשי מיניה מקמי הכי
 ולא אתא למיכליל דחמרי
 עליהו איסוריה, וחמין של
 גוי צריך מחיצה עשרה
 טפחים כדי שיצא מרשות
 ישראל לגמרי, וכן המפרש
 בים או היוצא בשיירה
 תוך שלשים יום זקוק
 לבער ואחר כך יפרש.
 קודם שלשים יום אין
 זקוק לבער, בדי"א בשאין
 דברים אמורים בשאין
 דעתו לפנותו קודם הפסח,
 אבל אם דעתו לפנותו
 ואינו עובד, והני שלשים
 יום מאי עבדיהו דחמרי
 שואלין בהלכות הפסח
 קודם לפסח שלשים יום,

התם דמצי מסלק ליה. הק' ר"י דכ"פ א"זוה נשך (כ"מ דף ע' וס')
 אמר דהמקבל לאו כדל מן הנכרי הוולדות פטורים מן
 הבכורה אף על גב דמצי מסלק ליה לנכרי בזווי כדאמר התם כיון
 דאלו צעי נכרי זוי ולא משכח שקול בהמה ומי' ר"י דשאלו התם
 ששמתחלה היתה בהמהה של נכרי
 וכיון דלי צעי זוי ולא משכח שקיל
 בהמה לא נפקא מרשותיה א' אבל
 כשהבהמה של ישראל ומצי מסלק ליה
 לנכרי בזווי לא נכנסה לרשותו א'
**בהמת ארנוא פטורה מן
 הבכורה אע"ג דמצי
 מסלק ליה.** והא דמניח חייבת פ"ה
 דגזי עיסה תניא וק' לרש"י דהא
 גזי בהמה תניא כדליא בתוספתא
 דחייבת בבכורה וכן גזי עיסה
 תניא ט עיסת ארנוא חייבת בחלה
 אע"ג דלא מצי מסלק ליה ואית
 ספרים דגרסי בהמת ארנוא פטורה
 והוא דלא מצי מסלק ליה ולפי זה
 מתיישבות שתי הגזירות א'
 בית. פ"ה דלא קיבל עליו אחריות
 אלא אמר ליה הרי הבית לפניך וק'
 לר"י מאי איריא יחד אפילו לא יחד
 נמי? והכי נמי מסיק בסמוך למימר
 דשכירות קניא ופ"ה דלפילו
 באחריות מינייה ומשום הכי מפיך
 מלא ימצא דלא חשיב מצי כיון שיחד
 לו בית ורב פפא אית ליה מסכנא
 כיון שיחד לו בית הוי כאלו קיבל עליו
 אחריות על חממו של נכרי צניחו של
 נכרי א': **כופה עליו בלי אע"ג**
 דליכא למ"ד צ"כ כ"ה (שנת מג.) אין
 כלי נטל אלא לדבר הניתל איכא
 לאוקמי צנריך למקומו א' נמי הכא
 שרי משום דילמא אחי למיכליל א':
 שנאמר

שאני הכא דאפקיה רחמנא בלשון לא ימצא מי שמצוי בידך יצא זה
 שאינו מצוי בידך אמר רב יהודה אמר רב י' המוצא חמין בביתו ביום טוב
 כופה עליו את הכלי אמר רבא אם של הקדש הוא אינו צריך מאי טעמא
 מיבדל ברדלי מיניה ואמר רב יהודה אמר רב י' חממו של נכרי עושה לו
 מחיצה עשרה טפחים משום היכר ואם של הקדש הוא אינו צריך מאי טעמא
 מיבדל ברדלי אינשי מיניה ואמר רב יהודה אמר רב י' המפרש והיוצא
 בשיירה קודם שלשים יום אין זקוק לבער תוך שלשים יום זקוק לבער
 אמר אביי הא דאמרת תוך שלשים יום זקוק לבער לא אמרן אלא שדעתו
 לחזור אבל אין דעתו לחזור אין זקוק לבער אמר ליה רבא ואי דעתו
 לחזור אפילו מראש השנה נמי אלא אמר רבא י' הא דאמרת קודם שלשים
 יום אין זקוק לבער לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור אבל דעתו לחזור
 אפילו מראש השנה זקוק לבער ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא
 י' העושה ביתו אוצר קודם שלשים יום אין זקוק לבער תוך שלשים יום זקוק
 לבער וקודם שלשים נמי לא אמרן אלא שאין דעתו לפנותו אבל דעתו
 לפנותו אפילו קודם שלשים יום נמי זקוק לבער הגי שלשים יום מאי
 עבדיהו י' כדתניא י' שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים
 יום ר' שמעון בן גמליאל אמר שתי שבתות קמא טעמא דתנא קמא
 שהרי
 עושה לו מחיצה. בארבעה עשר משום היכר שלא ישכח ויאלצנו ולא
 כגי ליה ככפית כלי כל שצעה שהכלי נטל לצורך ומיהו ההוא דלעיל לא אפשר ליה צמחיה ומשום חד יומא כגי ליה ככפית כלי
 וזלילה יעברו: **המפרש.** מן היצעה לים: צשיאל. למקום רחוק: קודם שלשים יום. לפסח ולקמן מפרש כנגד ששואלין בהלכות
 הפסח קודם הפסח שלשים יום ומאן חל עליו להיזהר בצרכי הפסח: דעמו לחזור. צימי הפסח: אפילו מראש השנה נמי. דכי
 דהר צימי הפסח עבר עליה והיה שעתא לאו צמחיה הוי אסור הנאה הוי ואינו שלו וכשראהו עובר
 עליה: **אוצר.** שהכניס שם תבואה ותחתיה חמך ואמרין לקמן חמך שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמזבוע: **סוך שלשים יום זקוק לבער.**
 לכתחלה לא וכו' ציעורו: קודם שלשים. לא חלה חובת ציעור עליו וכי מטי היהא שעתא לא מחויב דלאמך דהא נפלה עליו מפולת:

שהרי